DE BOUW PRO

RENOVATIE · AANNEMING · ENERGY

Algemene voorwaarden

DE BOUW PRO · KvK 55345344
Veldzigt 18, De Meern
hello@debouwpro.nl · +31 6 12350850

CONCEPT VOOR JURIDISCHE CONTROLE — niet vastgesteld als contractvoorwaarden
Versie 2026-11-08 · concept 1.0. Dit is een inhoudelijk voorstel, geen juridisch goedgekeurde of reeds toepasselijk verklaarde set. Eerst controle van contractspartij, verzekering en juridische toepasbaarheid; daarna vaststelling en verstrekking vóór contractsluiting.

Inhoud

1. Partijen en toepasselijkheid
2. Offerte en opdrachtbevestiging
3. Omvang en kwaliteit van het werk
4. Prijs, begroting en stelposten
5. Meerwerk en minderwerk
6. Informatie, toegang en voorzieningen
7. Bestaande bouw en waarschuwingsplicht
8. Materialen van opdrachtgever en derden
9. Planning, vertraging en overmacht
10. Betaling, termijnen en incasso
11. Opschorting en zekerheid
12. Opzegging en ontbinding
13. Oplevering en vastlegging
14. Klachten, herstel en garantie
15. Aansprakelijkheid en verzekering
16. Eigendom en risico
17. Energie-installaties en bestaande systemen
18. Prestaties, monitoring en digitale functies
19. Herroeping bij consumentenovereenkomsten
20. Ontwerp, documentatie en persoonsgegevens
21. Recht, geschillen en versie

De afzonderlijke projectformulieren horen bij de praktische voorbereiding. Een websiteverwijzing alleen vervangt de vereiste verstrekking en contractafspraken niet.

01 Partijen en toepasselijkheid

1.1 Opdrachtnemer is de onderneming die handelt onder de naam DE BOUW PRO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55345344, gevestigd aan Veldzigt 18 te De Meern. De offerte vermeldt de volledige contractspartij en, waar van toepassing, de naam van de ondernemer. DE BOUW PRO Energy en PRO ENERGY zijn aanduidingen voor de energiewerkzaamheden, geen afzonderlijke contractspartijen.

1.2 Opdrachtgever is degene die opdracht geeft. Consument is een natuurlijk persoon die buiten beroep of bedrijf handelt. Zakelijke opdrachtgever is een opdrachtgever die beroeps- of bedrijfsmatig handelt. Een bepaling die uitsluitend voor zakelijke opdrachtgevers geldt, wordt niet op consumenten toegepast.

1.3 Deze voorwaarden gelden alleen wanneer zij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en op de wettelijk vereiste wijze beschikbaar zijn gesteld. De overeengekomen versie blijft gelden; een nieuwe websiteversie wijzigt bestaande overeenkomsten niet.

1.4 Dwingend recht gaat voor. Daarna gelden de individueel overeengekomen afspraken en vervolgens deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid prevaleert een latere, specifiek overeengekomen wijziging. Voorwaarden van een zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen, voor zover rechtsgeldig.

02 Offerte en opdrachtbevestiging

2.1 Een offerte is geldig gedurende de daarin genoemde termijn, anders veertien dagen. Een duidelijke vergissing die de opdrachtgever redelijkerwijs moest herkennen bindt DE BOUW PRO niet; DE BOUW PRO meldt en herstelt die zo spoedig mogelijk.

2.2 De overeenkomst ontstaat door aanvaarding van een voldoende bepaald aanbod, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een nadere bevestiging als voorwaarde is gesteld. Aanvaarding en wijzigingen worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld per e-mail of bewaarbaar appbericht.

2.3 De offerte benoemt werkzaamheden, hoeveelheden, kwaliteitsniveau, uitsluitingen, prijssoort, btw, betalingsmomenten en planning. Opname, onderzoek of ontwerp is alleen betaald wanneer de kosten vooraf zijn overeengekomen. Een eerste adviesaanvraag op de website is geen opdracht en geen aanvaarding van deze voorwaarden.

03 Omvang en kwaliteit van het werk

3.1 Alleen de afgesproken werkzaamheden en leveringen zijn inbegrepen. Bij een aangeboden totaalresultaat blijven de werkzaamheden inbegrepen die volgens de overeenkomst redelijkerwijs daarvoor noodzakelijk zijn. Een algemene uitsluiting wordt niet gebruikt om expliciet toegezegd werk alsnog als meerwerk te factureren.

3.2 Tekeningen, materiaalstaten, proefstukken en schriftelijk overeengekomen afwerking bepalen het resultaat. Websitebeelden en systeemvoorbeelden geven geen projectspecifieke toezegging. Natuurlijke kleur-, structuur- en maatvariatie binnen de overeengekomen kwaliteit is mogelijk; ongeschiktheid of gebrekkige uitvoering wordt hiermee niet uitgesloten.

3.3 DE BOUW PRO voert het werk vakbekwaam uit volgens de toepasselijke voorschriften. Specialistische werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door personen of bedrijven die de daarvoor vereiste bevoegdheid bezitten. Geen certificering of branchelidmaatschap wordt verondersteld zonder afzonderlijke bevestiging.

04 Prijs, begroting en stelposten

4.1 De offerte vermeldt per onderdeel een vaste prijs, richtprijs, regiewerk of stelpost. Consumentenprijzen zijn inclusief btw en vooraf kenbare verplichte bijkomende kosten. Zakelijke prijzen worden met duidelijke vermelding inclusief of exclusief btw aangeboden. Een wettelijke btw-wijziging wordt verwerkt voor zover dat wettelijk mag.

4.2 Een vaste prijs verandert niet alleen omdat het werk tegenvalt. Wettelijke mogelijkheden voor kostenverhogende omstandigheden blijven bestaan. DE BOUW PRO waarschuwt tijdig, onderbouwt de oorzaak en bespreekt beperking van het werk of een wijziging. Er is geen onbeperkt eenzijdig prijsverhogingsrecht.

4.3 Een richtprijs wordt niet met meer dan tien procent overschreden zonder tijdige waarschuwing die een reële keuze geeft om het werk te beperken of vereenvoudigen. Regiewerk wordt gespecificeerd naar overeengekomen uren, materiaal, materieel en toeslagen.

4.4 Een stelpost vermeldt wat zij omvat, welk bedrag is begroot en hoe werkelijke kosten en een eventuele vooraf overeengekomen opslag worden verrekend. Afwijkingen worden zo vroeg mogelijk gemeld. Besparingen op een stelpost worden eveneens verrekend.

05 Meerwerk en minderwerk

5.1 Veranderingen in wensen, ontwerp, hoeveelheden of uitvoering worden vastgelegd met omschrijving, prijs of berekeningswijze, btw en gevolgen voor planning. DE BOUW PRO waarschuwt vóór uitvoering voor de noodzaak van een prijsverhoging, behalve waar de wettelijke uitzondering aantoonbaar geldt.

5.2 DE BOUW PRO vraagt een bewaarbaar akkoord voordat het gewijzigde werk wordt uitgevoerd. Het ontbreken van een antwoord is geen toestemming. Een mondeling gegeven opdracht wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd; dit artikel sluit wettelijk bewijs van een werkelijk gegeven opdracht niet uit.

5.3 Onvoorziene omstandigheden zijn niet automatisch betaalbaar meerwerk. Eerst worden de contractuele risicoverdeling, onderzoeksplicht, waarschuwing en wettelijke grondslag beoordeeld. Zonder akkoord mag het betrokken onderdeel worden gepauzeerd als verantwoord doorgaan niet mogelijk is.

5.4 Bij onmiddellijk gevaar worden alleen redelijk noodzakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen; de opdrachtgever wordt direct geïnformeerd. Minderwerk en reeds aangegane verplichtingen worden transparant afgerekend, zonder automatische boete of dubbeltelling.

06 Informatie, toegang en voorzieningen

6.1 De opdrachtgever verstrekt tijdig beschikbare tekeningen, gegevens over leidingen, constructie, eerdere gebreken en gevaarlijke stoffen en meldt relevante gebruikseisen. DE BOUW PRO blijft gehouden tot het onderzoek en de waarschuwingen die redelijkerwijs bij haar opdracht horen.

6.2 De opdrachtgever zorgt volgens de offerte voor rechtmatige toegang, een ontruimde werkzone, afgesproken opslagruimte en bereikbare aansluitpunten voor water en elektriciteit. Parkeren, steiger, container, bescherming en afvoer worden in de offerte toegewezen; niet vooraf kenbare kosten worden niet stilzwijgend toegevoegd.

6.3 Vergunningen, toestemming van eigenaar of VvE, constructieberekeningen, netbeheerderaanvragen en eventuele kwaliteitsborger worden per project aan een partij toegewezen. DE BOUW PRO start geen werk waarvoor noodzakelijke toestemming of veilige uitvoerbaarheid ontbreekt.

6.4 Vertraging die aantoonbaar door een tekortkoming van de opdrachtgever ontstaat, kan leiden tot redelijke termijnverlenging en onderbouwde extra kosten, na tijdige melding en beperking van de schade. Niet alle gevolgen worden ongeacht oorzaak op de opdrachtgever afgewenteld.

07 Bestaande bouw en waarschuwingsplicht

7.1 Een visuele opname is geen destructief onderzoek, asbestinventarisatie of constructieve keuring, tenzij dat is overeengekomen. Niet-zichtbare leidingen, houtrot, vocht, ondeugdelijke oude installaties en ongeschikte ondergronden worden bij ontdekking gedocumenteerd en besproken.

7.2 DE BOUW PRO waarschuwt tijdig, concreet en schriftelijk voor bekende of redelijkerwijs herkenbare fouten, ongeschikte materialen of ondergronden en de mogelijke gevolgen voor het werk. Een algemene standaardwaarschuwing vervangt geen projectspecifieke waarschuwing.

7.3 Bij vermoedelijk asbest, gevaarlijke stoffen of een onveilige constructie wordt het betrokken werk veilig stilgelegd totdat een passende beoordeling en oplossing zijn geregeld. Kosten en vervolg worden eerst overeengekomen of op een aantoonbare wettelijke grondslag afgewikkeld.

7.4 Volharden in een onveilig of onrechtmatig voorschrift verplicht DE BOUW PRO niet tot uitvoering. Een handtekening van de opdrachtgever heft wettelijke zorg- of veiligheidsplichten niet op.

08 Materialen van opdrachtgever en derden

8.1 Bij door de opdrachtgever ingekochte of voorgeschreven materialen worden type, maat, hoeveelheid, leverdatum en verantwoordelijkheden vooraf vastgelegd. Vertraging, ontbrekende onderdelen en productgebreken waarvoor DE BOUW PRO niet verantwoordelijk is, kunnen tot afzonderlijk overeengekomen vervolgwerk leiden.

8.2 DE BOUW PRO blijft verantwoordelijk voor eigen advies, bekende ongeschiktheid waarvoor zij moest waarschuwen en eigen montagefouten. Een materiaal dat DE BOUW PRO zelf verkoopt wordt niet behandeld alsof het door de opdrachtgever is geleverd, alleen omdat een fabrikant is genoemd.

8.3 Afstemming met rechtstreeks door de opdrachtgever ingeschakelde derden wordt in de planning beschreven. DE BOUW PRO is niet zonder afzonderlijke opdracht verantwoordelijk voor hun prestaties. Voor eigen onderaannemers blijft zij verantwoordelijk overeenkomstig de wet.

09 Planning, vertraging en overmacht

9.1 De planning vermeldt startvoorwaarden, volgorde en verwachte duur. Een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste termijn blijft een uiterste termijn. Bij andere termijnen gelden de wettelijke regels voor verzuim en een redelijke hersteltermijn waar die nodig is.

9.2 Bij meerwerk, noodzakelijke droogtijd, onwerkbaar weer of een externe belemmering beoordeelt DE BOUW PRO de werkelijke invloed, informeert de opdrachtgever en geeft een bijgewerkte planning. Een leveranciersprobleem of personeelstekort is niet automatisch overmacht.

9.3 Overmacht bestaat alleen voor zover de verhindering wettelijk niet aan DE BOUW PRO kan worden toegerekend. Partijen beperken de gevolgen. Bij blijvende onmogelijkheid of langdurige verhindering gelden de wettelijke beëindigingsrechten; reeds zelfstandig bruikbaar werk wordt naar behoren afgerekend.

9.4 DE BOUW PRO is niet verplicht zonder afspraak avonden of weekenden in te zetten om door de opdrachtgever veroorzaakte vertraging in te halen. Eventuele versnellingskosten worden vooraf overeengekomen.

10 Betaling, termijnen en incasso

10.1 De offerte bevat een betalingsschema met een redelijke koppeling aan voorbereiding, bestelde materialen en voortgang. Zonder afwijkende afspraak worden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum betaald. Bij consumentenkoop kan niet meer dan de wettelijk toegestane aanbetaling worden verplicht; waar artikel 7:26 BW geldt is dat maximaal de helft van de koopprijs.

10.2 Onbetwiste opeisbare bedragen blijven betaalbaar. Wettelijke rechten van de consument op evenredige opschorting of verrekening blijven bestaan. Voor zakelijke opdrachtgevers is verrekening of opschorting uitgesloten, behalve bij een erkende of onherroepelijk vastgestelde tegenvordering of waar uitsluiting niet is toegestaan.

10.3 Bij betalingsverzuim is de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd; bij zakelijke handelstransacties de wettelijke handelsrente. Voor consumenten worden incassokosten pas berekend na een correcte kosteloze veertiendagenbrief, met een volle wettelijke termijn vanaf de dag na ontvangst en vermelding van de verschuldigde kosten.

10.4 Incassokosten blijven binnen de toepasselijke wettelijke grenzen. Er worden geen dubbele administratie- of herinneringskosten toegevoegd. Ingeschakelde incassodienstverleners moeten voldoen aan toepasselijke registratie- en kwaliteitseisen.

11 Opschorting en zekerheid

11.1 Bij een voldoende ernstige betalingsachterstand of andere tekortkoming mag DE BOUW PRO de betrokken prestatie proportioneel opschorten waar de wet dat toestaat. Zij meldt de reden en biedt eerst een passende herstelttermijn, tenzij een wettelijke uitzondering geldt.

11.2 DE BOUW PRO beveiligt de werkplek bij een werkonderbreking. Aantoonbare redelijke kosten van een gerechtvaardigde onderbreking en hervatting kunnen worden verhaald voor zover zij door de tekortkoming zijn veroorzaakt. Een ongegronde werkstop blijft voor rekening van DE BOUW PRO.

11.3 Bij concrete redelijke twijfel over betaling kan passende zekerheid worden gevraagd binnen de wettelijke grenzen. Een buitensporige zekerheid of onterechte blokkade van wettelijke consumentenrechten wordt niet verlangd.

12 Opzegging en ontbinding

12.1 Bij opzegging door de opdrachtgever van aanneming van werk wordt afgerekend volgens artikel 7:764 BW: de overeengekomen prijs minus de door beëindiging ontstane besparingen. DE BOUW PRO specificeert uitgevoerd werk, onvermijdbare verplichtingen, besparingen en het resterende contractbelang; dezelfde post wordt niet dubbel berekend.

12.2 Er geldt geen standaard annuleringsboete van honderd procent. Wettelijke herroeping, ontbinding wegens een tekortkoming en opzegging zijn verschillende situaties en worden afzonderlijk beoordeeld. Terugbetalingen en vergoeding volgen de regels die voor die situatie gelden.

12.3 DE BOUW PRO kan alleen ontbinden op een voldoende wettelijke grond en na ingebrekestelling waar vereist. Bij een geschil worden werk, materialen, betaling en veilige overdracht vastgelegd. Dwingende insolventieregels blijven gelden; overlijden is niet automatisch een reden voor volledige opeising.

13 Oplevering en vastlegging

13.1 DE BOUW PRO meldt schriftelijk wanneer het werk gereed is voor keuring en nodigt uit tot een gezamenlijke oplevering binnen een redelijke, projectspecifieke termijn. Partijen leggen de staat van het werk, geconstateerde punten, foto’s, herstelafspraken en instructies vast.

13.2 Kleine punten die normaal en veilig gebruik niet belemmeren, verhinderen oplevering niet zonder meer. Oplevering en eventuele stilzwijgende aanvaarding worden beoordeeld volgens de wet; niet reageren op een willekeurige korte termijn betekent niet automatisch afstand van alle rechten.

13.3 Bij bouwwerken blijven de toepasselijke wettelijke aansprakelijkheid voor niet bij oplevering ontdekte gebreken en de bewijsregels gelden. Een opleveringshandtekening is geen algemene vrijwaring. Waar vereist wordt het opleverdossier met relevante tekeningen, handleidingen, keuringen en onderhoudsinformatie verstrekt.

13.4 Ingebruikname kan voor de beoordeling van de feiten relevant zijn, maar wordt niet op zichzelf gelijkgesteld aan foutloze aanvaarding of afstand van wettelijke rechten. Bij toepasselijkheid van de wettelijke bijzondere regels voor consumentenwoningbouw worden ook de daarbij behorende zekerheids- en inhoudingsrechten gerespecteerd.

14 Klachten, herstel en garantie

14.1 De opdrachtgever meldt een gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, met omschrijving en zo mogelijk foto’s, en beperkt verdere schade. Er is voor consumenten geen automatisch verval van alle rechten na acht of veertien dagen. Bij consumentenkoop geldt een melding binnen twee maanden na ontdekking als tijdig.

14.2 DE BOUW PRO krijgt toegang en een redelijke gelegenheid tot onderzoek en herstel voordat derden op haar kosten worden ingeschakeld, behalve waar spoed, onmogelijkheid of een andere wettelijke uitzondering dat rechtvaardigt. DE BOUW PRO bevestigt de melding binnen vijf werkdagen of geeft aan wanneer inhoudelijke beoordeling volgt.

14.3 Een commerciële of fabrieksgarantie geldt aanvullend en wordt met duur en voorwaarden schriftelijk bevestigd. Het ontbreken of aflopen daarvan beëindigt wettelijke aanspraken niet. DE BOUW PRO verwijst een terechte eigen contractuele verplichting niet uitsluitend door naar de fabrikant.

14.4 Normale slijtage, verkeerd gebruik, achterwege gebleven noodzakelijk onderhoud of wijzigingen door derden kunnen buiten de verantwoordelijkheid vallen voor zover zij het gemelde gebrek daadwerkelijk hebben veroorzaakt. Onderzoeks- of voorrijkosten bij een niet-gedekte oorzaak worden alleen na een voorafgaande duidelijke kostenafspraak berekend.

15 Aansprakelijkheid en verzekering

15.1 DE BOUW PRO is verantwoordelijk voor toerekenbare tekortkomingen en voor door haar ingeschakelde hulppersonen volgens de wet. Schade en oorzakelijk verband worden naar de wettelijke regels beoordeeld. De opdrachtgever neemt redelijke maatregelen om schade te beperken.

15.2 Voor consumenten beperkt dit artikel wettelijke aansprakelijkheid niet tot een verzekeringsuitkering en sluit het geen wettelijke schadecategorieën uit. Niet-toerekenbare oorzaken kunnen aan aansprakelijkheid in de weg staan, maar eigen onderzoek-, advies- en waarschuwingsplichten blijven bestaan.

15.3 Alleen voor zakelijke opdrachtgevers: behoudens dwingend recht is de schadevergoeding beperkt tot de verzekeringsuitkering voor het voorval plus het eigen risico. Als geen uitkering plaatsvindt, geldt als maximum de overeengekomen prijs exclusief btw van de opdracht. Samenhangende gebeurtenissen gelden als één voorval. Deze beperking geldt niet voor nakoming of herstel van het overeengekomen werk, personenschade of opzet of bewuste roekeloosheid van DE BOUW PRO of haar bedrijfsleiding.

15.4 Alleen voor zakelijke opdrachtgevers is vergoeding van gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstilstand uitgesloten, behoudens de uitzonderingen hiervoor. Dit artikel beoogt geen afwijking van artikel 7:758 lid 4 BW via algemene voorwaarden; een eventueel toegestane zakelijke afwijking vereist een uitdrukkelijke afspraak in de aannemingsovereenkomst. Verzekeringsdekking wordt niet gegarandeerd zonder poliscontrole.

16 Eigendom en risico

16.1 Losse, identificeerbare geleverde zaken blijven voor zover juridisch mogelijk eigendom van DE BOUW PRO tot betaling van de daarvoor onder het wettelijke eigendomsvoorbehoud vallende vorderingen. Natrekking, bestanddeelvorming en consumentenbescherming kunnen dit recht begrenzen.

16.2 Er bestaat geen onbeperkt recht om zonder toestemming een woning te betreden, ingebouwde zaken te verwijderen of een bewoonde installatie op afstand uit te schakelen. Terugname vindt uitsluitend rechtmatig, veilig en zo nodig via de bevoegde rechter plaats.

16.3 Risico-overgang volgt de toepasselijke regels voor aanneming of koop. Bij consumentenkoop wordt niet alleen door verzending of gereedmelding het bezorgrisico op de consument afgewenteld. Een betaalgeschil rechtvaardigt geen gevaarlijke buitenbedrijfstelling.

17 Energie-installaties en bestaande systemen

17.1 Voor zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen, laadpunten en warmtepompen legt de opdracht de exacte modellen, capaciteit, fasering, plaatsing, bekabeling, beveiliging, meetapparatuur, firmware en inbegrepen werkzaamheden vast. Voorbeelden op de website zijn geen definitief systeemontwerp.

17.2 Voor aansluiting op bestaande apparatuur worden type, toestand en fabrikantcompatibiliteit gecontroleerd binnen de afgesproken opname. Aanpassing van meterkast, netaansluiting, dakconstructie, afgiftesysteem, leidingwerk, internet of fundering is alleen inbegrepen indien beschreven; noodzakelijke ontbrekende posten worden vóór uitvoering besproken.

17.3 Noodstroom, eilandbedrijf, dynamische aansturing, energiemanagement, openbare laadverrekening of koppeling met andere merken wordt alleen toegezegd voor een uitdrukkelijk vastgelegde en technisch geschikte configuratie. Veiligheids-, geluid-, plaatsings- en fabrikantvoorschriften blijven leidend.

17.4 Netbeheerder, energieleverancier, platform of fabrikant kan eigen voorwaarden en tarieven hanteren. DE BOUW PRO vermeldt vooraf bekende abonnementen en benodigde diensten. Zij blijft verantwoordelijk voor de door haar zelf toegezegde levering en configuratie; een algemene verwijzing naar derden heft dat niet op.

18 Prestaties, monitoring en digitale functies

18.1 Opbrengst, besparing, terugverdientijd, verwarmingscomfort en accuduur hangen mede af van het afgesproken ontwerp, weer, gebouw, gebruik, tarieven en instellingen. Berekeningen vermelden aannames. Een rekenvoorbeeld is geen garantie; een concreet overeengekomen prestatie blijft wel bindend.

18.2 Voor oplevering worden de inbegrepen metingen, inbedrijfstelling en instellingen vastgelegd. Wijzigingen door de opdrachtgever of derden worden gedocumenteerd waar zij voor veiligheid, compatibiliteit of een storing relevant zijn. Normale accuveroudering wordt onderscheiden van een gebrek aan conformiteit.

18.3 Bij goederen met digitale elementen blijven wettelijke verplichtingen voor noodzakelijke updates en informatie daarover bestaan. Een afzonderlijke onderhouds- of monitoringovereenkomst beschrijft bereikbaarheid, responstijden, duur, vergoeding en eventuele platformafhankelijkheid; permanente bewaking is niet automatisch onderdeel van installatie.

18.4 Voor remote service worden toegang, doel en bevoegdheden afgesproken. Publicatie van gebruiksgegevens of inzet van accounts voor handelsdiensten vereist een afzonderlijke rechtsgeldige grondslag. Subsidie of fiscale behandeling wordt niet gegarandeerd; foutief verstrekt eigen advies blijft volgens de wet beoordeelbaar.

19 Herroeping bij consumentenovereenkomsten

19.1 Bij een consumentenovereenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte beoordeelt DE BOUW PRO vooraf of het wettelijke herroepingsrecht geldt. De consument ontvangt de vereiste informatie en het modelformulier vóór sluiting op een duurzame gegevensdrager. Een offerte per e-mail betekent op zichzelf niet dat iedere overeenkomst juridisch een overeenkomst op afstand is.

19.2 Waar herroeping geldt is de wettelijke termijn doorgaans veertien dagen. Bij diensten loopt deze vanaf sluiting; bij koop van goederen doorgaans vanaf ontvangst. De juiste kwalificatie en termijn voor een gemengde levering worden in de opdrachtbevestiging benoemd. Ontbrekende verplichte informatie kan de termijn verlengen.

19.3 Start tijdens de bedenktijd gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de consument, op een duurzame gegevensdrager waar vereist. Een evenredige vergoeding bij herroeping is alleen verschuldigd als aan de wettelijke informatie- en toestemmingsvoorwaarden is voldaan. Volledig verlies van het herroepingsrecht bij een voltooide dienst vereist voorafgaande uitdrukkelijke instemming en erkenning van dat gevolg.

19.4 Maatwerk, een uitdrukkelijk verzochte dringende reparatie, nieuwbouw of ingrijpende verbouwing kan onder een wettelijke uitzondering vallen, maar niet ieder besteld materiaal of iedere klus is daarom uitgezonderd. Een uitzondering wordt vooraf concreet getoetst en meegedeeld. Wettelijke terugbetalingstermijnen blijven gelden. Het afzonderlijke formulier hoort bij deze conceptset.

20 Ontwerp, documentatie en persoonsgegevens

20.1 Rechten op eigen ontwerpen, berekeningen en documenten blijven bij de rechthebbende. Na betaling krijgt de opdrachtgever het gebruiksrecht dat nodig is voor het afgesproken project en normaal gebruik en onderhoud. Dit belemmert niet het gebruik van verplicht verstrekte opleverinformatie of het inschakelen van deskundigen voor een geschil.

20.2 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor een rechtsgeldig doel, met passende beveiliging en bewaartermijnen. Wettelijke fiscale bewaarplichten blijven gelden; gegevens worden niet zonder meer direct na afronding vernietigd. Een afzonderlijke privacyverklaring beschrijft de daadwerkelijke verwerking.

20.3 Werkfoto’s voor dossier, voortgang en bewijs worden beperkt tot wat daarvoor nodig is. Publicatie als portfolio of gebruik voor reclame wordt afzonderlijk geregeld met een geldige grondslag en zo nodig toestemming; instemming met deze voorwaarden is geen algemene toestemming voor publicatie van een woning of persoonsgegevens.

21 Recht, geschillen en versie

21.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zonder de consument dwingende bescherming te ontnemen die volgens het toepasselijke internationale recht geldt. Partijen proberen een klacht eerst met duidelijke schriftelijke afspraken op te lossen; dit belemmert geen spoedmaatregel of tijdige toegang tot de rechter.

21.2 Voor consumenten geldt de wettelijk bevoegde rechter. Voor zakelijke opdrachtgevers wordt, voor zover toegestaan, de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van DE BOUW PRO aangewezen. Er wordt geen aansluiting bij een geschillencommissie of garantieregeling toegezegd zonder bevestiging.

21.3 Onredelijke of ongeldige bepalingen worden niet toegepast. De overige overeenkomst blijft waar mogelijk in stand volgens de wettelijke regels, zonder dat een onredelijk beding automatisch wordt herschreven tot de strengst mogelijke geldige variant. Versie en datum staan op de aan de opdrachtgever verstrekte tekst. Deze conceptversie is nog niet voor contractueel gebruik vastgesteld.